

และมาตรา ๑๔๗ และกำหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจในการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิด อันมีโทษปรับทางอาญาดังกล่าว โดยเมื่อผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดได้มีการชำระค่าปรับตามจำนวน ที่คณะกรรมการเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบแล้ว มาตรา ๑๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชกำหนด เดียวกันได้บัญญัติให้ถือว่าคดีเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น เมื่อคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าปรับโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว สิทธินาคดีอาญามาฟ้องจึงเป็นอันระงับไป การที่ ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้คืนเงินค่าปรับดังกล่าวจึงเป็นการมีคำขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้คืนเงิน ค่าปรับซึ่งเป็นโทษในทางอาญาและมีมูลเหตุมาจากโทษปรับในทางอาญาทั้งสิ้น กรณีเป็นการดำเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓/๒๕๖๖)

๔) การปล่อยชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น ได้มีคำสั่งให้โอนสำนวนคดีที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ บริษัท น. กับพวก ไว้ที่สถานีตำรวจภูธร เมืองบุรีรัมย์ ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายอาญา ฐานร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา ไปให้กองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง กองบังคับการปราบปราม เป็นผู้รับผิดชอบสำนวน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้โอนสำนวนคดีดังกล่าว นั้น เมื่อการออกคำสั่ง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และแต่งตั้งพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคดีเพื่อทำการสืบสวนสอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่าง ๆ ให้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับความผิดอาญาตามข้อกล่าวหา และนำตัวผู้กระทำความผิดอาญามาลงโทษ ตามอำนาจหน้าที่ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญากำหนดไว้ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ไม่ได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง บุคคล หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่จะเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นการดำเนินงาน ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในอำนาจควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม ดังนั้น



แม้มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะไม่ได้บัญญัติว่าคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองก็ตาม แต่โดยสภาพแล้วคดีเกี่ยวกับการใช้อำนาจดังกล่าว ย่อมไม่ใช่คดีพิพาทที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๘/๒๕๖๕)**

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัท บ. ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างบริษัท บ. ก่อสร้างบ้าน แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินคดีไม่มีความคืบหน้าและคดีใกล้จะขาดอายุความ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งดำเนินการสรุปสำนวนคดีส่งฟ้อง เมื่อกรณีดังกล่าวเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี โดยต้องดำเนินการสอบสวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนเพื่อเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๔/๒๕๖๖)**

กรณีผู้กำกับกับการสถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนผู้ฟ้องคดีโดยส่อเจตนาไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และจงใจทำให้ผู้ฟ้องคดีเกิดความเสียหายตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๘ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยุติกระทำหน้าที่ ระงับการสอบสวน หรือการกระทำใด ๆ ในการสอบสวน และให้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีดังกล่าวไปยังผู้กำกับกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน นั้น เมื่อการแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในความผิดฐานใดฐานหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และพนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนทำความเข้าใจเสนอพนักงานอัยการว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง จากนั้นพนักงานอัยการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งสอบสวนเพิ่มเติมตามลำดับขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ล้วนแต่เป็นการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งสิ้น กรณีจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ในอันที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร. ๓๕๘/๒๕๖๔)

เมื่อเหตุพิพาทในคดีนี้เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และตามกฎหมายโดยเร็วต่อไป จึงเป็นการฟ้องขอให้ลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๙/๒๕๖๖)

๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

การที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งอายัดมิให้จำหน่ายจ่ายโอนรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองคัน และให้ส่งมอบเอกสารและส่งมอบรถยนต์ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) ประกอบกับมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น การกระทำความผิดของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน



ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๒๙๗/๒๕๖๔)

การที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขออายัดที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี รวมถึงการที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเชียงราย เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งริบที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ล้วนเป็นการดำเนินการตามกระบวนการวิธีพิจารณาทางอาญาเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและผู้ได้รับโอนทรัพย์สินนั้นมาโดยไม่สุจริต ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และหากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ก็ต้องถือว่าเป็นความเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาทางอาญาซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นกัน กรณีมิใช่คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๐๗/๒๕๖๕)

๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) อื่น ๆ

การที่เจ้าพนักงานจราจรแจ้งขอหาผู้ฟ้องคดี ฐานจอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และออกใบสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติกำหนดโทษในทางอาญา



ส่วนการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถก็เป็นการกระทำส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งเป็นมาตรการลงโทษผู้ฟ้องคดีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ อันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีกฎหมายพิเศษกำหนดขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีจึงมิใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๔/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียหาย โดยพนักงานอัยการไม่ดำเนินการยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ทำให้คดีถึงที่สุดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นั้น การยื่นฎีกาหรือไม่ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ของพนักงานอัยการในคดีอาญาเป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๔/๒๕๖๖)**

กรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์สั่งฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ นั้น คดีมีมูลเหตุพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ส่วนการใช้อำนาจสั่งฟ้องคดีหรือไม่สั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ เป็นอำนาจโดยแท้ของพนักงานอัยการตามหลักการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา ๑๔๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่พนักงานอัยการจะต้องพิจารณาจากสำนวนและพยานหลักฐานว่าเพียงพอจะสั่งฟ้องเป็นคดีต่อศาลหรือไม่ ตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นขั้นตอนภายหลังจากที่ได้รับสำนวนและความเห็นจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๔๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันถือได้ว่าเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น กรณีจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง และมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลย



ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๒๗๐/๒๕๖๔)

๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผ่อนชำระหนี้เงินกู้รายเดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ระวังการหักเงินเดือน และแจ้งขอยกเลิกหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งท้ายหนังสือฉบับดังกล่าว ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่า ดำเนินการตาม MOU ระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ทำร่วมกันไว้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงหักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีเพื่อนำส่งชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาตลอด หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในเรื่องเกี่ยวกับการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุมัติให้ระงับการหักเงินเดือนและแจ้งขอยกเลิกหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อมูลเหตุพิพาทในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารฯ เจ้าหนี้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ กรณีจึงเป็นข้อพิพาทในข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน อันเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่คดีพิพาทที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๕/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แม้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ และเป็นหน่วยงานทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจและหน้าที่ในการ ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจำหน่าย หรือทำนิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถึงกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีสำนักงานจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังเช่นเอกชนทั่วไปใช้อำนาจในการปกครอง ดูแล รักษาทรัพย์สินของตน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประสงค์ จะทำการย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมและอัญเชิญย้ายองค์เจ้าแม่ทับทิมไปประทับยังศาลเจ้าแม่ทับทิม (ชั่วคราว) โดยได้ตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณทางเข้าออกและบริเวณโดยรอบของศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือกรรมสิทธิ์ และให้ประชาชนสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิม ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม แห่งใหม่บริเวณอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จึงเป็นการใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินจัดการทรัพย์สินของตน ดังเช่นเอกชนทั่วไปจัดการทรัพย์สินของตน มิได้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจทางปกครอง หรือดำเนินการทางปกครอง ออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดในทางปกครองแต่อย่างใด คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๕๑๑/๒๕๖๔)

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญให้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล ซึ่งรวมถึงการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชอบได้ แต่การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลตามบทบัญญัติดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับมาตรา ๑๙๗ ที่บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องจากการดำเนินการทางปกครอง โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติในเรื่องอำนาจศาลและเงื่อนไขการฟ้องคดีตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ ซึ่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในเรื่องที่หน่วยงาน



ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร โดย “หน้าที่” ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในทางปกครอง อันมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง เมื่อพิจารณาถึงสถานะของสภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองในการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นนายความ ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพนายความ ควบคุมมรรยาทของนายความ ผดุงเกียรติของสมาชิกสภานายความ จัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกสภานายความที่ได้รับความเดือดร้อน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังนั้น กิจกรรมที่ดำเนินการในขอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเท่านั้นที่จะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครองที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เมื่อคดีนี้เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์นายความแห่งประเทศไทย จำกัด เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ถึงกำหนดจ่ายของพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์นายความแห่งประเทศไทย จำกัด ตามที่พนักงานผู้นั้นได้ทำความยินยอมเป็นหนังสือไว้ตามมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างหรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์นายความแห่งประเทศไทย จำกัด การหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์นายความแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเพียงการใช้อำนาจในการบริหารกิจการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งไม่ได้ใช้อำนาจทางปกครองหรือเป็นการดำเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัตินายความฯ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองแต่อย่างใด ส่วนหนังสือยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินเดือนหรือเงินพึงได้อื่นใดเพื่อนำส่งชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์นายความแห่งประเทศไทย จำกัด นั้น เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกัน รวมทั้งภาระผูกพันอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งคู่สัญญาได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ไว้เป็นพิเศษ



เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับชำระหนี้อันเกี่ยวเนื่องจากสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาค้ำประกันนั้น จึงเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการหักเงินเดือนของพนักงานเพื่อส่งใช้หนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์นายความแห่งประเทศไทย จำกัด จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๐๐/๒๕๖๕)

๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

๑) การรักษาพยาบาล

แม้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จะเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทั้ง แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการฉีดวัคซีนจะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่การให้บริการของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน การตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น ตลอดจนการตรวจคัดกรองประชาชนผู้มารับวัคซีนว่าควรได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ และยี่ห้อใด นั้น เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป มิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย กฎ หรือคำสั่งทางปกครอง อันจะเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๐/๒๕๖๖)

๒) การขับรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การดูแลรักษาต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การแจ้งความร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) การตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑) การเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒) การประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

แม้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการออกคำสั่งพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีโดยการประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ให้นาง ป. ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ หมายเลข ๑ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้เจตนาของคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เนื่องจากกรณีพิพาทเป็นกรณีที่เกิดจากผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เฉพาะในส่วนที่ประกาศให้นาง ป. เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมาตรา ๒๒๖ วรรคหนึ่งและวรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคดีนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๐/๒๕๖๕)

๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยหน้าที่ไม่ดำเนินการยับยั้งการกระทำของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเอกชนสำหรับการร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว ต่อคณะอนุกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เมื่ออำนาจในการเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าชี้แจงการดำเนินการตามงบประมาณที่กำหนดไว้ตามโครงการเชิญชวนการร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เป็นไปตามมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับข้อ ๙๗ ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ ดังนั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะพรรคการเมือง ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเอกชนสำหรับการร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว ต่อคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามกฎหมาย จึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครอง กรณีมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๖/๒๕๖๖)

๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ

แม้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสำนักงานอุทยานแห่งชาติไทรโยค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การดำเนินการก่อสร้างอาคารร้านค้าสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าประกอบกิจการในอุทยานแห่งชาติ โดยกำหนดค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและค่าเช่าพื้นที่ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นรายเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อุทยานแห่งชาติได้รับผลประโยชน์เป็นเงินค่าตอบแทนจากการดำเนินกิจการท่องเที่ยว และพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีฟ้องโต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนอาคารร้านค้าเดิมและก่อสร้างอาคารร้านค้าทดแทนที่มีขนาดเล็กลง ไม่เป็นไปตามข้อตกลงตามหนังสือเชิญประชุมเพื่อการเจรจาไกล่เกลี่ย จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๑/๒๕๖๕)

แม้กรมยุทธโยธาทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเป็นส่วนราชการที่สังกัดกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) จะมีฐานะเป็นกระทรวง อันเป็นหน่วยงานทางปกครอง ส่วนเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอาจถูกฟ้องคดีเป็นคดีต่อศาลปกครองได้ก็ตาม แต่เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้เครื่องจักรกลเข้าทำการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดี โดยมีได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศรบกวนผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายต่อสุขภาพอนามัย มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่มีลักษณะเป็นการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินในการดูแลหรือใช้สอย



ทรัพย์สินของตนเท่านั้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด กรณีพิพาทของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรอันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๑๐/๒๕๖๕)

๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลอื่น ซึ่งมีใช้ศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคารและให้รื้อถอนอาคารพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดยโสธรตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่สั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเป็นประเด็นหลักแห่งคดีที่ศาลต้องวินิจฉัยว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่โดยที่คดีนี้มีประเด็นที่ศาลจำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนว่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารพิพาทนั้นเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีสามารถอ้างสิทธิได้ หรือเป็นที่ดินของรัฐ



ที่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์หรือไม่ หากไม่เป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินสาธารณประโยชน์แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนที่จะได้มีคำสั่งให้ระงับการใช้อาคารหรือรื้อถอนอาคาร ดังนั้น เมื่อประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นเกี่ยวพันที่ต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ ศาลปกครองชั้นต้นที่รับคดีไว้จึงมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๖๘/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลจังหวัดชลบุรี ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่มีผู้คัดค้านโดยอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบ และเห็นว่าฝ่ายผู้คัดค้านมีสิทธิในที่ดินดีกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้งดการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้คัดค้านมีสิทธิขอออกโฉนดที่ดินได้บางส่วนตามที่ได้ครอบครองทำประโยชน์ คำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ไม่สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้ตามคำขอ คำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบดังกล่าว จึงเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเนื่องจากคดีนี้มีประเด็นหลักที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีประเด็นเกี่ยวพันที่จะต้องวินิจฉัยก่อนว่าผู้ฟ้องคดีหรือผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท เพื่อให้สามารถวินิจฉัยประเด็นหลักดังกล่าวได้ ดังนั้น แม้ประเด็นเกี่ยวพันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมก็ตาม ศาลปกครองก็มีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันดังกล่าวได้ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๑/๒๕๖๕ และที่ ๘๗๒/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

เมื่อพิจารณาคำฟ้องประกอบกับคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยมุ่งประสงค์ให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งไม่รับจดทะเบียนคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประเด็นหลักแห่งคดี มิใช่ประเด็นฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั้น ตามมาตรา ๑๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้ว่าการที่ศาลจะวินิจฉัยในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทจำกัดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ศาลต้องพิจารณาให้มีความก่อนว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน อันเป็นข้อพิพาทในทางแพ่ง แต่ก็เป็นกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นข้อหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน และปรากฏว่ามีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งรับคดีไว้มีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้ประเด็นหลักแห่งคดีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๗/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ดำเนินการเวนคืนบ้านของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่จ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของตนแล้วไม่จ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลปกครองมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวพันที่ต้องวินิจฉัยก่อนเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ แม้ว่าประเด็นดังกล่าวนี้จะอยู่ในอำนาจของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครองก็ตาม ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๒๑/๒๕๖๕)

๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๔

เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง

๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ที่กำหนดให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ต้องจัดให้มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำอยู่สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปิดทำการ เฉพาะส่วนที่กำหนดว่า ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น โดยที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีสภาพเป็นกฎ และเป็นกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้



อันเนื่องมาจากการออกกฎกระทรวงดังกล่าว จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๔๔/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หอเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน ก. ประสงค์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศโรงเรียน ก. เรื่อง การเก็บเงิน บำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของผู้อำนวยการ โรงเรียน ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใด เป็นการเฉพาะ และจัดอยู่ในความหมายของกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อประกาศลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกโดยอาศัยคำสั่งอนุมัติของผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ระบุไว้ชัดแจ้งว่า ให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยเฉพาะหอเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นำเงินบำรุงการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท ไปชำระให้แก่โรงเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารฯ ในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรณีจึงอาจมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีให้จำต้องปฏิบัติตาม ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คร. ๔๒๒/๒๕๖๔)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เมื่อผู้ที่มีอำนาจดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัดและมีอำนาจประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ใช่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามนัยมาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๔ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๕๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น การฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัด ส. ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๒๘/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเก้าออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๐) เรื่อง การกำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ปฏิบัติงานให้กับภารกิจส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการดำเนินการออกประกาศดังกล่าวโดยให้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนภายใต้สังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง ประกาศดังกล่าวจึงมีสภาพเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการที่ดำเนินงานภายในสภามหาวิทยาลัยมิใช่ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการออกประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๘๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๔๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๔๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๘๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๑๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๑๐๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ คบ. ๑๐๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๓ และข้อ ๔ ของประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๗) ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในส่วนที่ใช้คำว่า “ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะนิติการ” โดยให้ใช้คำว่า “ตำแหน่งในสายงานนิติการ” ตามหลักการของกฎหมาย ในระบบแท่งแทน นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวครอบคลุมเพียงการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งนิติกร สำหรับระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยเท่านั้น หากใช้ในการใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ และไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งดำรงตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ ซึ่งไม่ใช่ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมไม่อยู่ในบังคับของประกาศ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๗) ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่จะมิสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๐๙๔/๒๕๖๖)

